

شروط إكتساب صفة التاجر

يعد التاجر عنصرا مهما في تنظيم النشاط التجاري ولهذا وضع القانون معيارا لمعرفة من هو التاجر والشروط اللازمة لاكتساب هذه الصفة حتى تسري عليه احكام التجارة وفيما يلي بيان ذلك وسوف نبدا بتعريف التاجر

اولا: تعريف التاجر:

نصت المادة العاشرة من القانون التجارى رقم 17 لسنة 1999 على الآتى **“يكون تاجرا كل من يزاول على وجه الاحتراف بإسمه ولحسابه عملا تجاريا و كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذى أنشئت من أجله”**

كما بينت المادة 11 و 14 من نفس القانون بالأهلية اللازمة فى الشخص الذى يريد ممارسة التجارة و يتضح من هذه النصوص أن وصف التاجر يطلق على الشخص الطبيعى و على الشخص الاعتبارى (الشركات)

فاما بالنسبة للشخص الطبيعى يشترط المشرع لاكتساب صفة التاجر أن يحترف الشخص مزاولة الأعمال التجارية و أن يكون هذا الاحتراف بإسمه و لحسابه الخاص و أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية اللازمة و أن لا يكون من أصحاب الحرف الصغيرة

فاما بالنسبة للشخص الطبيعي يشترط المشرع لاكتساب صفة التاجر أن يحترف الشخص مزاولة الأعمال التجارية و أن يكون هذا الاحتراف بإسمه و لحسابه الخاص و أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية اللازمة و أن لا يكون من أصحاب الحرف الصغيرة

و أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين كالشركات فقد أخذ المشرع في قانون التجارة الجديد بالمعيار الشكلي (شكل الشركة) لإضفاء الصفة التجارية على الشركة

وبذلك يتضح ان المشرع وضع تعريفا دقيقا للتاجر وحدد الشروط التي تقوم عليها هذه الصفة حتى تستقر المعاملات التجارية ويعرف كل فرد مركزه القانوني في مجال التجارة ويترتب على اكتساب صفة التاجر سريان مجموعة من الاحكام الخاصة بهذا النشاط مما يحقق الامن والوضوح في التعامل التجاري